REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-09 - Direzione Area Tecnico-scientifica
01-01-09-05 - Dipartimento Cagliari e Medio Campidano
ID Provvedimento: 2309

Oggetto: **ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SPESE SOSTENUTE PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITE DALL'ARPAS A SEGUITO DI ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA DALL'AUTORITÀ COMPENTE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DURANTE LE ISPEZIONI EFFETTUATE PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE – PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2026 - DIPARTIMENTO CAGLIARI E MEDIO CAMPIDANO.**

LA DIRETTRICE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS;

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11 riguardante "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna";

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 con la quale è stato attribuito alla dott.ssa Rosina Anedda l'incarico di Direttrice del Dipartimento Cagliari e Medio Campidano;

ATTESTATO che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

RICHIAMATO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs. n.118 /2011, ed in particolare il punto 3, il quale pone l'obbligo di:

- verificare la ragione del credito, il titolo giuridico che supporta il credito, l' individuazione del soggetto debitore, l'ammontare del credito e la relativa scadenza attraverso l'adozione dell'atto gestionale;
- accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;

VISTO l'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 secondo il quale tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive, da cui derivano entrate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011;

VISTO il "tariffario delle prestazioni erogate da ARPAS a soggetti pubblici e privati"

approvato con Determinazione 776/2022 del 31 maggio 2022;

VISTO il precedente tariffario ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 22 del 24/02/2010 integrato e modificato con Determinazione del Commissario Straordinario n° 33 del 07/04/2011 in vigore sino alla data 20/07/2022;

ATTESO che l'art. 18 comma 2 della L. 689/81 stabilisce che, ove l'autorità compente emetta l' ordinanza ingiunzione di pagamento, devono essere corrisposte, oltre la sanzione, anche le spese connesse all'espletamento dell'attività di accertamento tecnico da parte del soggetto preposto;

DATO ATTO che a seguito della notifica dell'ordinanza di ingiunzione emessa dall'autorità compente ai soggetti obbligati, per violazioni amministrative accertate durante le ispezioni effettuate dal Dipartimento Cagliari e Medio Campidano presso gli impianti di depurazione, ove sono state riscontrate violazioni dei valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e/o omissioni nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione allo scarico, è indispensabile procedere all'accertamento in entrata dell'ammontare delle spese sostenute connesse all'espletamento delle attività di verifica e controllo;

DATO ATTO che si rende necessario procedere all'accertamento delle somme relative alle obbligazioni giuridiche perfezionate e divenute esigibili *nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026,* di competenza del Dipartimento Cagliari e Medio Campidano;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dovuto per spese sostenute per le attività di controllo eseguite dall'ARPAS, quantificate in base al tariffario vigente alla data dell' esecuzione delle ispezioni e degli accertamenti presso gli impianti di depurazione, è pari a **€ 8.638,28** da accertare a valere sul Capitolo EC321.005 "Proventi per prestazioni attività istituzionale DIPCA", Titolo III - Tipologia 3010000 - Categoria 3010200, del bilancio 2026/2028, esercizio 2026, come da tabella allegata che è parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che le suddette prestazioni sono fuori dal campo di applicazione dell'imposta sull'IVA ai sensi degli articoli 1-2-3 DPR 633/72 72 in quanto rientranti nell'attività istituzionale dell'ARPAS;

ATTESO che la prestazione rientra nel campo dell'applicazione dell'imposta di bollo secondo

dell'art. 13 del D.P.R. 642/72 per importi superiori a 77,47 euro;

VISTE le motivazioni espresse in premessa;

DETERMINA

ART.1 Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

ART.2 Di attestare il credito complessivo di **€ 8.638,28** relativo alle obbligazioni giuridiche perfezionate e divenute esigibili *nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026*, per spese sostenute per le attività di controllo eseguite dall'ARPAS, assoggettato a sanzione amministrativa da parte dell'autorità compente, nei confronti dei soggetti dettagliati nella tabella allegata;

ART.3 Di assumere gli accertamenti di entrata a valere sul capitolo EC321.005 "Proventi per prestazioni di servizi istituzionali DIP.CA", Titolo III - Tipologia 3010000 - Categoria 3010200 del bilancio 2026/2028, esercizio 2026, come da tabella allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

ART.4 Di demandare al Servizio Ragioneria e Finanze l'emissione delle contestuali fatture.

La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze, per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Cliente	Codifica PCF	Codice Siope
EC321.005	00.01.01.00	13/10/2026	oneri acc.tecnici 8279/2022 DIPCA	723,33	ABBANOA SPA	E.3.01.02.01.030	0000
EC321.005	00.01.01.00	13/10/2026	oneri acc.tecnici 47385/2024 DIPCA	978,24	ABBANOA SPA	E.3.01.02.01.030	0000
EC321.005	00.01.01.00	13/10/2026	oneri acc.tecnici 41594/2023 DIPCA	1.702,52	Comune di BURCEI	E.3.01.02.01.030	0000
EC321.005	00.01.01.00	13/10/2026	oneri acc.tecnici 47372/2024 DIPCA	1.056,54	ABBANOA SPA	E.3.01.02.01.030	0000
EC321.005	00.01.01.00	13/10/2026	oneri acc.tecnici 37517/2024 DIPCA	1.639,36	ABBANOA SPA	E.3.01.02.01.030	0000
EC321.005	00.01.01.00	13/10/2026	oneri acc.tecnici 23480/2024 DIPCA	1.453,46	ABBANOA SPA	E.3.01.02.01.030	0000
EC321.005	00.01.01.00	13/10/2026	oneri acc.tecnici 9420/2022 DIPCA	835,00	ABBANOA SPA	E.3.01.02.01.030	0000
EC321.005	00.01.01.00	13/10/2026	oneri acc.tecnici 12457/2022 DIPCA	249,83	ABBANOA SPA	E.3.01.02.01.030	0000

Riassunto dei dati finanziari

	EC321.005	TOTALE
2026	8.638,28	8.638,28

TOTALE	8.638,28	8.638,28

Istruttore Pratica:

LUCIANO SCANU

Firmato digitalmente da
ROSINA ANEDDA
15/10/2026 12:38:26